

[3] [권고] 사항

1. 제 목 : 공공리모델링 매입주택 취득세 등 과세기준 미비
2. 조치부서 : ●●●●●●●처
3. 관 련 자 :
4. 내 용

공사는 도심 내 주거취약계층의 주거안정을 위해 노후주택 등을 매입 후 신축 등을 통해 공급하는 공공리모델링 임대사업을 수행하고 있으며, 정부는 「사회통합형 주거사다리 구축을 위한 주거복지로드맵('17.11)」에 따라 아래 [표 1]과 같이 2022년까지 공공리모델링 임대주택 2만 호를 공급할 계획이다.

[표 1] 공공리모델링 임대주택(주거복지로드맵) 공급계획

(단위 : 만 호)

구 분	'18	'19	'20	'21	'22	합계
공공 리모델링	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	2.0
- 고령자 공급	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5
- 청년 일반	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5
- 청년 세어형	0.0	0.2	0.2	0.3	0.3	1.0

자료 : 정부의 「주거복지로드맵('17.11)」 및 ●●●●●●●처 제출자료 재구성

이와 관련하여 공공리모델링 매입주택의 계약업무처리 등을 정한 본사 주관부서의 방침¹⁾에 따르면 매입주택의 취득세 및 재산세 등 지방세의 경우 「지방세특례제한법」 제31조 제4항²⁾ 및 제32조 제1항³⁾에 따라 50% 감면 신청 후 납부하도록 하고 있다.

1) ●●●●●●●처-1283(2016.05.23.) : 매입 리모델링 계약업무처리절차 수립·시행

2) 한국토지주택공사가 「공공주택특별법」 제43조제1항에 따라 매입하여 공급하는 것으로서 대통령령(건축법 시행령 별표1의 '다가구주택, 다중주택')으로 정하는 주택에 대해서는 취득세 및 재산세의 100분의 50을 각각 2018년 12월 31일까지 경감한다.

3) 한국토지주택공사가 임대를 목적으로 취득하여 소유하는 대통령령으로 정하는 소규모 공동주택용 부

그런데 각 지자체에서 실제 과세하고 있는 현황을 보면, 공사가 매입하는 노후주택은 단독주택에 해당되어 감면대상이 되는 ‘다가구주택 또는 다중주택이 아니라’거나, 매입 후 따로 신축하여 공급하는 것으로 법령에서 정한 ‘매입하여 공급하는 주택이 아니라’고 보아 아래 [표 2]와 같이 취득세 등의 감면을 적용하지 않는 사례가 확인되는 등 지자체별로 노후주택 매입 시와 신축 준공주택 취득 시에 적용하는 감면 기준이 각각 다른 실정이다.

[표 2] 지역본부별 공공리모델링 매입주택 취득세 납부 기준

지역 본부	자치구	노후주택(단독, 다가구) 매입 시		신축 준공주택(다가구, 공동) 취득 시	
		단독주택	다가구주택	다가구주택	공동주택
서울	구로구	비감면	감면 (제31조 제4항)	비감면	사례없음
	양천구	감면 (제31조 제4항)	〃	〃	〃
	강서구	비감면	〃	〃	〃
	성북구	감면 (제31조 제4항)	〃	감면 (제31조 제4항)	〃
	노원구	비감면	〃	사례없음	〃
	동두천시	비감면	〃	〃	〃
	그외	감면 (제31조 제4항)	〃	〃	〃
경기	—	비감면	비감면	〃	〃
인천	—	비감면	비감면	〃	〃
부산	—	비감면	비감면	비감면	감면 (제32조)
강원	—	감면 (제31조 제4항)	감면 (제31조 제4항)	감면 (제31조 제4항)	감면 (제32조)
충북	—	비감면	감면 (제31조 제4항)	감면 (제31조 제4항)	감면 (제32조)
충남	—	감면 (제31조 제4항)	사례없음	사례없음	사례없음
전북	—	감면 (제31조 제4항)	〃	〃	〃
전남	광주남구	비감면	감면 (제31조 제4항)	〃	〃
	광주동구	〃	비감면	〃	〃
	광주북구	감면 (제31조 제4항)	감면 (제31조 제4항)	〃	〃
	광주서구	비감면	감면 (제31조 제4항)	〃	〃
경북	—	비감면	비감면	감면 (제31조 제4항)	감면 (제32조)
경남	진주시	감면 (제31조 제4항)	비감면	감면 (제31조 제4항)	사례없음
	창원시	비감면	비감면	비감면	〃
제주	—	사례없음	사례없음	사례없음	〃

자료 : ●●●●●●●처 제출자료 재구성

동산에 대해서는 취득세 및 재산세의 100분의 50을 각각 2018년 12월 31일까지 경감한다.

「지방세특례제한법」에 따라 임대주택 공급 등에 적용되는 세제 감면은 저소득 계층의 주거비 경감이라는 정책적 취지를 달성하고자 하는 목적으로, 공공리모델링 매입임대사업 또한 저소득 청년·고령자 등에게 임대주택을 시중시세의 30% 수준으로 저렴하게 공급하여 주거취약계층의 주거안정을 도모하고자 하는 임대주택사업의 일환으로 추진되고 있다.

세제 감면과 관련하여 다가구주택 등을 매입하여 공급하는 기존주택 매입임대사업은 임대주택 공급 정책 취지에 맞게 취득세 및 재산세를 예외없이 감면받고 있는 반면 공공리모델링 매입임대사업은 근본적으로 유사한 제도임에도 위 [표 2]와 같이 일부 지자체에서는 감면을 적용받지 못하고 있다.

이는 공공리모델링 매입임대가 2016년부터 새로 도입된 사업으로 ‘단독주택을 포함한 노후주택을 매입하여 철거 후 신축하여 공급’하는 새로운 임대주택 사업 구조가 관련 법령에 아직 명확히 반영되어 있지 않은데 원인이 있는 것으로 판단된다.

따라서 정부의 공급계획대로 공공리모델링 매입임대사업을 추진 시 공사의 체세금 부담이 매년 가중되고 이는 불가피하게 입주자의 주거비 부담 증가로 이어질 수밖에 없는 만큼, 임대주택 정책의 취지를 살리고 세금납부 관련 업무일선의 혼선을 방지하기 위해 새로운 사업구조가 세제감면대상(단독주택, 매입하여 신축 후 공급하는 주택 등)에 명확히 포함될 수 있도록 관련 법령의 개정이 필요하다.

5. 조치할 사항

●●●●●●●처장은

공공리모델링 매입임대사업의 정책 취지에 맞게 해당 사업이 취득세 등의 감면대상에 명확히 반영될 수 있도록 새로운 사업구조 등을 고려하여 관련 법령의 개정을 추진하여 주시기 바랍니다 (권고).